

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO
Peticionada

CASO NÚM: CA2025CV00485

SALA:404

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

MOCION FIJANDO POSICION A TENOR R53 DE PROCEDIMIENTO CIVIL
AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. Dispone la Regla 53 de Procedimiento Civil como sigue:

Regla 53. Procedimientos especiales y recursos extraordinarios
Todos los procedimientos legales especiales, **los recursos extraordinarios** y cualesquiera otros procedimientos de naturaleza especial no incluidos en las Reglas 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 **se tramitarán en la forma prescrita en el estatuto correspondiente.** En todo aquello **que no resulte incompatible ni esté en conflicto con las disposiciones de dichos estatutos se aplicarán las disposiciones de estas reglas.** La expedición de un *injunction* preliminar se regirá exclusivamente por lo dispuesto en la Regla 57 **y en las leyes especiales aplicables en todo caso en que el remedio principal solicitado sea un *injunction* permanente.** A su vez, en el contexto de un pleito cuyo objeto principal no sea la concesión de un *injunction*, la expedición de una orden de hacer o desistir de hacer como remedio provisional y supletorio para asegurar la sentencia se regirá por lo dispuesto en la Regla 56.

2. Sobre el particular nuestro Tribunal Supremo se expresó en *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 2024 TSPR 113 sobre la regla 53 con relación al Artículo 14.1 de la ley 161 y su artículo homologo el Artículo 28 de Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975. Resuelve nuestro Tribunal que:

De conformidad con la Regla 53 de Procedimiento Civil, *supra*, todos los procedimientos legales especiales, los recursos extraordinarios y cualquier otro procedimiento de naturaleza especial (que no esté incluido en las Reglas 54 a 60 de Procedimiento Civil, *supra*) **"se tramitarán en la forma prescrita en el estatuto correspondiente" y se aplicarán las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no resulte incompatible, ni esté en conflicto con dichos estatutos.** Regla 53 de Procedimiento Civil, *supra*. Es decir, las **reglas procesales aplicarán de manera supletoria en todo aquello que no sea incompatible con el**

estatuto que crea el procedimiento especial, como lo sería, por ejemplo, un injunction estatutario.

Si bien la Ley Núm. 161-2009 derogó la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, conocida como Ley orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), 23 LPRA ant sec. 71 et seq., al examinar el Art. 28, el cual estatúa un procedimiento especial homólogo al del actual Art. 14.1, reconocimos que las órdenes de paralización emitidas al amparo del procedimiento especial constituyen un remedio con cierta afinidad a los injunctions preliminares. Sin embargo, no gozan de la finalidad que caracteriza a los injunctions permanentes. Las órdenes de paralización emitidas al amparo del procedimiento especial **son un remedio estatutario e independiente del injunction tradicional.**

Los requisitos del injunction tradicional son más rigurosos que los requisitos exigidos al injunction estatutario. Para invocar el injunction estatutario reconocido en el Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, sólo se requiere que una parte legitimada alegue, por petición jurada, que: (1) **determinada persona está realizando un uso u obra; (2) esa conducta viola una ley o un reglamento de planificación, y (3) ARPe tiene la obligación de velar por el cumplimiento de esa disposición.** *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., supra*, pág. 409 (citando omitidas).

Entiéndase, el injunction estatutario para ordenar la paralización o demolición de un uso u obra o la revocación de un permiso al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 **no se rige por los requisitos y criterios rigurosos que aplican al injunction tradicional en virtud de la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, ni tampoco se le pueden oponer las defensas tradicionales de la equidad.** *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., supra*, pág. 409. De esta forma, hemos reconocido que cuando se solicita **un injunction fundamentado en un estatuto, lo determinante preliminarmente es si la situación está o no cobijada por dicho estatuto.** *Cobos Licia v. DeJean Packing Co., Inc., 124 DPR 896, 903 (1989).*

En otras palabras, este remedio **-al ser de carácter estatutario y no surgir de la equidad-** procede **cuando se demuestre que la obra o el uso no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes o que se realizó en contravención a lo dispuesto en el permiso concedido.**

En fin, aunque este procedimiento especial provee para un remedio estatutario que tiene cierta afinidad con un injunction preliminar, no le aplica el mismo rigor de ese recurso ni tampoco tiene la finalidad de un injunction permanente. Véase, además, *Next Step Med. v. Bromedicon, supra*, pág. 497.”

En el injuction incoado procede **cuando se demuestre que la obra o el uso no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes.** La Sentencia Sumaria presentada es improcedente en derecho, pero peor aún es incompatible con el interdicto estatutario incoado que de por si es un procedimiento sumario que no admite la presentación de una Sentencia Sumaria. Véase Regla 53 de Procedimiento Civil.

3. La intención del legislador al aprobar el procedimiento especial del Artículo 14.1 de la ley 161 fue establecer un mecanismo sumario rápido, limitado a la obtención de órdenes para la paralización inmediata, provisional o permanente, de obras o de usos contrarios a la ley. *A.R.P.E. v. Rodríguez*, 127 D.P.R. 793, 808 (1991).

4. En contraposición, y dejando claro la inaplicabilidad del mecanismo de la Regal 36 de Procedimiento Civil con la ley 161 de 2009, el propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se dicte sentencia cuando de los documentos surge la inexistencia de disputas sobre hechos esenciales, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su fondo. *Rosario Ortiz v. Nationwide Insurance Co.*, 2003 T.S.P.R. 32; *González Pérez v. E.L.A.*, 138 D.P.R. 399 (1995); *González v. Alicea*, 132 D.P.R. 638 (1993). Independiente de lo anterior es incompatible procesalmente con el injuncion bajo la ley 161 de 2009.

5. Independiente de su aplicabilidad o no un Tribunal solo puede dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente si de los autos y de los documentos presentados en apoyo y oposición de dicha moción surge que, en efecto, **no existe controversia de hechos esenciales** y que, como cuestión de derecho, procede que se dicte la misma a favor de la aludida parte.

6. Sólo procede dictar sentencia sumaria cuando surge claramente que el promovido por la moción no puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la controversia. Cuando no existe una clara certeza sobre todos los hechos de la controversia, no procede una sentencia sumaria. *Management Administration Services, Corp. v. E.L.A.*, supra, en la pág. 440.

7. El Tribunal Supremo ha enfatizado que existen casos en los que no es aconsejable dictar sentencia sumaria, como son: los casos complejos, los que envuelvan cuestiones de interés público, casos de daños y perjuicios en los cuales se plantea si hubo o no negligencia, la valoración de los casos de daños y perjuicios, cuando existen elementos subjetivos de intención, propósitos mentales o negligencia, cuando el factor de credibilidad sea esencial, cuando está en disputa la legalidad de un despido o de discrimen por razón de edad o de sexo. ¹ En estos casos, en los **que falta la claridad fáctica necesaria, no debe despojarse a un litigante de su día en corte para probar sus alegaciones.** *Rosario Ortiz*

¹ Véanse, *Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell*, 117 D.P.R. 714, 720 Y 723 (1986); *Soto v. Hotel Caribe Hilton*, 137 D.P.R. 294 (1994); *Santiago v. Ríos*, 2002 T.S.P.R. 15, 156 D.P.R. ____; *Rosario v. Nationwide Mutual Insurance Co.*, 2003 T.S.P.R. 32, 158 D.P.R. ____.

v. *Nationwide Insurance Co.*, supra, en la pág. 643. Las exigencias del debido proceso favorecen en esos casos y ante la presencia de dudas por parte del juzgador, dirimir el pleito mediante vista evidenciaria.

8. El viernes 7 en horas de la tarde la Corporación del Fondo del Seguro del Estado presentó una moción en contraposición del propósito del interdicto estatutario presentado ante el Honorable Tribunal. Véase R 53 de Procedimiento Civil.

9. El interdicto estatutario presentado, según discutido en todas las mociones presentadas, persigue la eliminación de usos y construcciones ilegales como la que nos ocupa.

10. El CFSE presenta dos declaraciones juradas, que son básicamente admisiones de las acciones ilegales cometidas, en donde se intenta justificar del porque violaron la ley.

11. La realidad procesal es que la única defensa ante el injunction estatutario y las admisiones que se recogen a continuación es la obtención de los correspondientes permisos de uso y construcción.

12. En la declaración jurada de Daniel Rodriguez Cotto se admite que:

3. Que tuve la oportunidad de leer la Demanda que presentó ELI, SE en contra de la CFSE, en el caso núm. CA2025CV00483, y a tales efectos presento la presente declaración jurada
4. Que con relación a las torres de enfriamiento, las cuales requieren mantenimiento constante, **se encontraban ubicadas en el techo del edificio donde ubica el Dispensario de la CFSE en Carolina,** sobre una estructura de acero deteriorada por el mantenimiento deficiente que les dio ELI, SE.
5. Que la CFSE determinó que, en términos de costos y efectividad, lo **más conveniente era reubicar las torres de enfriamiento al nivel del suelo, para que estas fueran más accesibles al momento del mantenimiento.**
6. Que la reubicación de las torres de enfriamiento se hizo, además, **con el propósito de asegurar la estructura del edificio,** sobre todo el techo.
7. Que cuando se le notificó a ELI, SE sobre la reubicación de las torres de enfriamiento estos solo exigieron que se les presentaran los **planos y demás documentación,** pero no se opusieron a la reubicación.
8. Que conforme **al proceso normal, los planos y demás documentación se le notificación a ELI, SE posterior a la adjudicación de la subasta para los trabajos de reubicación de las torres de enfriamiento.**
9. Que le correspondía a ELI, SE reparar varios postes, un parapeto en el techo, sustituir varias ventanas y reconstruir la verja de este, tras el paso del Huracán Maria, y la CFSE tuvo que realizar los trabajos de restauración a su costo ya que este nunca los hizo.
10. Que **la modernización de los elevadores se hizo para ajustarlos**

a los códigos actuales.

11. Que la CFSE lo único que ha hecho es mantener y preservar el edificio para poder seguir utilizándolo.

12. Que lo declarado aquí es la verdad. Énfasis Suplido

13. La admisión juramentada del CFSE, solo requiere una respuesta y es; ¿Dónde están los permisos para la reubicación de las torres de enfriamiento? De igual forma; ¿Dónde están los permisos para la “modernización” de los ascensores?

14. Admitieron bajo juramento haber reubicado elementos estructurales del edificio, sencillamente porque así lo decidieron; cuando burdamente bajo juramento indican que; la CFSE determinó que, en términos de costos y efectividad, lo más conveniente **era reubicar las torres de enfriamiento al nivel del suelo, para que estas fueran más accesibles al momento del mantenimiento. ¿Le preguntamos al Tribunal con que permiso?**

15. De la propia subasta realizada para el reemplazo y reubicación de las torres de enfriamiento indica **que es para la construcción de las mismas. Incluso cambiaron el tipo de torre de enfriamiento y la redundancia. De dos que eran en el techo la cambiaron totalmente y ahora es una.**

16. Como si lo anterior no fuera suficiente para un dictamen sumario de paralización inmediata de los ascensores y las torres de enfriamiento, el CFSE presenta increíblemente una segunda declaración jurada esta vez juramentada por Elliot Diaz Rivera, quien anunciamos como nuestro testigo para la vista de mañana.

17. El Sr. Eliot Diaz Torres admite en su declaración jurada que:

18. Que con relación **a el remplazo de las máquinas de MRI**, la CFSE realiza una subasta para los servicios profesionales mediante un requerimiento de propuesta para servicios de radiología interno y externos de radiología.

19. Que **una vez de adjudica la subasta de los servicios de radiología**, por le general por un término de seis (6) años, es al radiólogo en cada facilidad a quien le corresponde adquirir la máquina de MRI, y a la CFSE meramente le provee el espacio y cubre los costos de energía y de personal administrativo y técnico en la localidad

20. Que debido a que la máquina de MRI tiene un tamaño considerable **es necesario que se abra un hueco en la pared de bloques para su remoción**, situación que ocurre en todos los dispensarios de la CFSE que cuentan con servicios de MRI.

21. Que en vista de que la máquina de MRI es propiedad y

responsabilidad del radiólogo, una vez finaliza el contrato, de no renovarse, **es al radiólogo a quien le corresponde hacer las gestiones de permisología y mano de obra para la instalación y remoción de la máquina.**

22. Que los trabajos que se mencionan en la presente declaración jurada, a saber: modernización de los elevadores, remoción de la máquina de MRI, y remoción de los *chillers*, no requirieron la disposición de materiales tóxicos.

23. Que lo declarado aquí es la verdad.

18. El CFSE no parece entender la seriedad de sus admisiones. De la propia subasta realizada para el reemplazo y reubicación de las torres de enfriamiento indica que es para la construcción de las mismas. Ahora admite en la segunda declaración jurada que debido a que la máquina de MRI **tiene un tamaño considerable es necesario que se abra un hueco en la pared de bloques para su remoción**, situación que ocurre en todos los dispensarios de la CFSE que cuentan con servicios de MRI. Primero que la pared demolida es una de concreto armado e independiente de lo anterior se requiere del permiso del dueño y de las agencias concernidas.

19. El CFSE trata de pasarle la responsabilidad al “radiólogo a quien le corresponde hacer las **gestiones de permisología y mano de obra para la instalación y remoción de la máquina.** Esto es un absurdo ya que las violaciones a permisos de construcción y uso son *in rem* y persiguen la propiedad.

20. Las acciones fueron contratadas por el CFSE quien declara que incluso realiza una subasta para los servicios profesionales mediante un requerimiento de propuesta para servicios de radiología interno y externos de radiología.

21. El hecho admitido bajo juramento es que se realizó una demolición y construcción para ubicar una máquina de MRI. Lo que de nuevo lleva a la forzosa pregunta; ¿Dónde están los permisos de demolición y construcción para esta actividad?

22. En su declaración jurada además confiesa que se realizó la “modernización de los elevadores, remoción de la máquina de MRI, y remoción de los *chillers*,” la que el CFSE intima no requirieron la disposición de materiales tóxicos. ¿Ahora bien, donde estan los permisos para la remoción de los *chillers* y la modernización de los elevadores?

23. La CFSE falta a la verdad en su moción, asunto que sus propias declaraciones juradas contradicen cuando indica que: **Los trabajos realizados por la CFSE se han limitado a la remoción del equipo.** Véase informe pericial del Ingeniero Almeyda.

24. El caso de autos no es un pleito contractual, ni un interdicto clásico. Es evidente que el CFSE está tratando de evitar que se ventile las acciones ilegales que ha cometido que tienen el único resultado de la paralización de los usos de las construcciones construidas sin permisos.

25. El CFSE pretende irracionalmente que este Honorable Tribunal resuelva bajo una Sentencia Sumaria que:

- La CFSE le solicita a este Honorable Tribunal que dicte Sentencia Sumaria declarando que las obras de remoción de los *chillers* no requerían Permiso de Construcción.

26. Sobre el particular la remoción de los *chillers* corresponde o forma parte de una obra mayor que incide sobre la totalidad del sistema de enfriamiento del edificio. Asunto que por ley y reglamento requería de forma obligatoria un permiso de construcción.

27. Solicita además el CFSE que:

- La CFSE le solicita a este Honorable Tribunal que dicte Sentencia Sumaria declarando **que las obras de llevadas a cabo por la CFSE no requerían un Permiso de Construcción,** ni notificación al dueño de la propiedad.

28. Nuevamente el CFSE pretende que este Honorable Tribunal ignore y prosiga por encima de la ley, emitiendo una determinación, tipo Sentencia Declaratoria, resolviendo que la Remoción del Sistema de Enfriamiento del Techo del edificio, y la construcción de las Torres de Enfriamiento y modificación del sistema mecánico de refrigeración del edificio al primer nivel lo podían hacer, porque el CFSE así lo entendía **conveniente**, sin solicitar permiso alguno. De igual manera el CFSE pretende que este Honorable Tribunal valide, que como el CFSE entendía que debía cambiar todos los elevadores para cumplir con código, que no necesitaba permiso para ello. Lo anterior cuando la ley es clara y específica y textualmente que se requiere que se obtenga un permiso de construcción.

29. De la misma forma el CFSE pretende que el Tribunal resuelva que el demoler una pared de Precast (concreto armado) y la reconstrucción en bloques, es algo ordinario que no requiere permiso.

30. Todas las acciones del CFSE es que entiende está por encima de la ley y que la misma es sugerida para el CFSE; razón por la cual requiere de este Tribunal confirme su postura.

31. Además el CFSE le solicita a este Tribunal que:

- La CFSE le solicita a este Honorable Tribunal que dicte Sentencia Sumaria declarando que la CFSE no ha llevado a cabo ninguna obra de construcción ni uso ilegales.

32. Independiente de las pretensiones del CFSE, nadie en Puerto Rico está por encima de la ley. Si una obra requiere permiso de construcción y se construye sin este; es una obra clandestina. Una obra clandestina no admite un permiso de uso por lo cual no se puede usar hasta que no se legalice. Un Tribunal no tiene jurisdicción para otorgar un permiso de construcción o conferir legalidad a una obra clandestina, por el contrario, está obligado a detener de inmediato el uso ilegal y asegurarse de la legalización de la obra.

33. Requiere la CFSE de este Honorable Tribunal que:

- La CFSE le solicita a este Honorable Tribunal que dicte Sentencia Sumaria declarando que la CFSE no ha realizado huecos en la pared, disposición de materiales tóxicos, obras de construcción en el estacionamiento, poda de árboles, y mejoras a los elevadores, sin los Permisos correspondientes.

34. Honestamente no entendemos la posición de la CFSE cuando le pide a este Honorable Tribunal que emita una determinación tipo sentencia declaratoria de asuntos que se **contradicen en sus propias declaraciones juradas sometidas**. Es un sinsentido cuando precisamente admite que se realizó el hueco para entrar la máquina de MRI, pero le intenta echar la culpa a un tercero que está en el edificio, precisamente por una subasta que el CFSE realizó.

35. Nuevamente las violaciones graban la propiedad y es inmaterial quien realiza la obra. Si se hace una construcción ilegal no se puede usar **y se requiere su legalización**, para lo que hace falta la autorización del dueño del edificio.

36. El dueño del edificio es ELI SE y adelantamos requiere que se legalicen las obras y se lleven a su estado original. Véase planos autorizados por la ARPe.

37. Finalmente, la CFSE le requiere a este Honorable Tribunal que:

- La CFSE le solicita a este Honorable Tribunal que dicte Sentencia Sumaria declarando que no procede que se expida el recurso extraordinario de interdicto estatutario.

38. Como ya discutido hasta la saciedad, precisamente cuando existen obras que requieren permisos de construcción y los mismos no fueron obtenidos es que se puede invocar el interdicto estatutario a tenor la ley 161 de 2009. La única defensa que tiene el CFSE en el caso de autos es mostrar un permiso que bajo juramento admite no tener.

39. La CFSE intenta que sus acciones ilegales sean validadas y está haciendo lo indecible para que no se pueda ver el caso en sus méritos. Asunto que es contradictorio al propósito legislativo del artículo 14.1 de la ley 161 de 2009. El caso de autos no tiene que ver con contratos sino **con obras y si las mismas se realizaron con los permisos requeridos por ley**.

40. A estas alturas el Tribunal debe estar bien claro, por las propias admisiones del CFSE bajo juramento de que realizo unas obras sin permisos que claramente la ley exigía que se obtuvieran.

41. El interdicto estatutario a tenor la ley 161 de 2009 no admite el uso de una Sentencia Sumaria cuyo propósito es acelerar los casos. Regla 53 de Procedimiento Civil. El interdicto estatutario de por si es un proceso sumario y estatutario. Es un absurdo procesal la solicitud del CFSE quien lo que busca es perpetuar el uso ilegal de sus construcciones.

42. En el caso de autos existen unas obras de remoción de las torres de enfriamiento, sustitución de elevadores, remoción de *chillers* y demolición y construcción de una pared todas acciones ilegales realizadas por el CFSE. Es evidente que de no existir controversia sobre estos hechos es que los mismos requerían permisos de construcción.

43. No puede haber controversia sobre las construcciones antes descritas, porque precisamente el CFSE se encargó de proveerle al Honorable Tribunal de declaraciones juradas que acreditaban lo anterior. A admisión de parte relevo de prueba.

POR TODO LO CUAL, se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado y se emita la determinación correspondiente en derecho declarando no ha lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria por ser improcedente.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2025.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

F/Daniel Martínez Avilés
RUA 14,289
dmartinez@ML-LawGroup.com



F/Félix J. Rivera Birriel
RUA 21,315
FRivera@ML-Lawgroup.com
1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TELS: (787) 775-2255/8282/0055
FAX: (787) 775-2256